Warranties im englischen Vertragsrecht

Studienleitfaden | Einordnung, Vertragsbeendigung und Schadensersatz

Eine *warranty* ist eine verbindliche Vertragsbestimmung. Im technischen Sinn des englischen Vertragsrechts kann ihre Verletzung einen Schadensersatzanspruch begründen. Aus diesem Verstoß allein folgt nach Common Law kein Recht zur Vertragsbeendigung.

1. Drei Kategorien von Vertragsbestimmungen

Condition. Bei einer Verletzung kann die vertragstreue Partei grundsätzlich den Vertrag beenden und ersatzfähige Schäden geltend machen. Sie kann auch am Vertrag festhalten. Die Beendigung setzt eine Entscheidung voraus und betrifft grundsätzlich die künftige Erfüllung.

Warranty. Die Verpflichtung ist verbindlich. Bei einem Verstoß kommt Schadensersatz in Betracht. Die Parteien bleiben zur Erfüllung ihrer übrigen Pflichten verpflichtet.

Innominate term. Ein Beendigungsrecht kann entstehen, wenn der konkrete Verstoß der vertragstreuen Partei im Wesentlichen den gesamten vorgesehenen Vertragsnutzen entzieht.

2. Wie die streitige Bestimmung einzuordnen ist

Bestimme die konkrete Pflicht und lies den gesamten Vertrag. Berücksichtige Zweck, Geschäftskontext und Klauseln über Beendigung oder Abhilfe. Die Bezeichnung ist ein Indiz. In *Schuler* genügte die Bezeichnung einer Besuchspflicht als *condition* im konkreten Vertrag nicht, um bei jedem versäumten Besuch ein sofortiges Beendigungsrecht zu begründen.

3. Warranty als Bezeichnung einer Zusage

Ein Verkäufer kann zusichern, dass eine Maschine gewartet wurde, oder Reparaturen für ein Jahr versprechen. Entscheidend sind Inhalt der Zusage und die vereinbarten Rechtsbehelfe. Die Bezeichnung allein bestimmt die Rechtskategorie nicht. Die Unterscheidung zwischen ausdrücklichen und ergänzend geltenden Bestimmungen betrifft die Herkunft der Verpflichtung.

4. Ein Beispiel aus dem Kaufrecht

Soweit Section 53 des *Sale of Goods Act 1979* gilt, kann der Käufer die Ware wegen der Verletzung einer *warranty* allein nicht zurückweisen. Er kann Schadensersatz verlangen oder sich zur Herabsetzung oder zum Wegfall des Preises auf den Verstoß berufen. Für Verbraucherkäufe gelten gesonderte Vorschriften.

> Trenne das Beendigungsrecht vom Schadensersatz. Für die erste Frage zählt die Einordnung der Vertragsbestimmung. Für die Höhe des Ersatzes zählen der nachgewiesene Verlust und die Regeln der Schadensbemessung.

Zwei Engagements, zwei Entscheidungen

1. Bettini v Gye und die Probenpflicht

Bettini v Gye (1876) 1 QBD 183

Sachverhalt. Bettini war für rund fünfzehn Wochen für Opern und Konzerte engagiert. Er sollte mindestens sechs Tage vor Beginn des Engagements am 30. März 1875 zu Proben in London sein. Nach einer Erkrankung traf er erst am 28. März ein. Gye weigerte sich, das Engagement fortzusetzen.

Begründung und Ergebnis. Richter Blackburn legte den Vertrag als Ganzes aus. Die verkürzte Probenzeit konnte einige frühe Auftritte beeinträchtigen. Der Vertrag umfasste aber zahlreiche weitere Auftritte in verschiedenen Formaten. Die Pflicht zur frühen Anreise war eine Nebenpflicht. Gye durfte den Vertrag deshalb nicht beenden. Ob Bettini wegen seiner Erkrankung von einer Schadensersatzpflicht befreit war, ließ das Gericht offen.

2. Poussard v Spiers and Pond und die Premiere

Poussard v Spiers and Pond (1876) 1 QBD 410

Sachverhalt. Madame Poussard war für die Hauptrolle einer neuen Oper engagiert. Wegen Krankheit verpasste sie die Premiere und die ersten Aufführungen. Die Produzenten brauchten für den Spielbeginn eine Ersatzsängerin, die nur ein Engagement für die ganze Aufführungsserie akzeptieren wollte.

Begründung und Ergebnis. Die Verfügbarkeit der Sängerin für die ersten Aufführungen war unter diesen Umständen für den Vertrag wesentlich. Die Produzenten durften das Engagement daher beenden. Richter Blackburn sah den krankheitsbedingten Ausfall als entschuldigt an. Ein Schadensersatzanspruch wegen dieser Nichtleistung bestand nicht.

> Entscheidend war die Funktion der jeweiligen Pflicht. In *Bettini* betraf die verspätete Anreise einen Teil eines langen und vielseitigen Engagements. In *Poussard* waren der Beginn der Aufführungen und die Bedingungen für ein Ersatzengagement betroffen.

Die historischen Urteile sprechen von einer *condition precedent*. Frage beim Lesen, worüber das Gericht entscheiden musste. War die andere Partei noch verpflichtet, das Engagement fortzusetzen?

Schadensersatz und Übungsfall

1. Von der Vertragsverletzung zum ersatzfähigen Schaden

Schadensersatz soll die vertragstreue Partei grundsätzlich so stellen, wie sie bei ordnungsgemäßer Erfüllung stünde. Prüfe den durch den Verstoß verursachten Schaden, die bei Vertragsschluss vernünftigerweise absehbaren Schadensarten und zumutbare Maßnahmen zur Schadensminderung. Ist der Verstoß bewiesen, ein tatsächlicher Verlust aber nicht, kommt ein symbolischer Betrag (*nominal damages*) in Betracht.

2. Der violette Hut

Eine Sängerin verpflichtet sich, bei drei Konzerten einen violetten Hut zu tragen. Beim ersten Konzert singt sie das gesamte Programm mit einem schwarzen Hut. Der Veranstalter hatte bei Vertragsschluss erklärt, dass die Farbe für Werbefotos wichtig ist. Er gibt für eine angemessene Nachaufnahme 180 Pfund aus und möchte die restlichen Konzerte absagen.

Einordnung und Beendigung. Die Vorgabe zum Kostüm ist hier wahrscheinlich eine *warranty*. Die Sängerin hat das volle Programm erbracht. Ein ausdrückliches Absagerecht wegen eines Kostümverstoßes fehlt. Eine Absage allein aus diesem Grund wäre rechtlich riskant.

Schadensersatz. Die 180 Pfund kommen als Ersatz in Betracht, wenn der Veranstalter die Ursächlichkeit und die Angemessenheit der Nachaufnahme belegt. Der bekannte Werbezweck spricht für die Vorhersehbarkeit dieser Kosten. Ohne nachgewiesenen Verlust kann der Ersatz symbolisch ausfallen.

Den Vertrag ändern. Erlaubt eine Klausel ausdrücklich die Absage der restlichen Konzerte bei einem Verstoß gegen die Kostümvorgabe, kann sie ein eigenständiges vertragliches Recht begründen. Prüfe, wann die Klausel greift und ob eine Mitteilung erforderlich ist.

> Bestimme die Pflicht, ordne die Bestimmung ein und prüfe den Rechtsbehelf. Begründe anschließend die Höhe des Anspruchs. Zeige, welche Änderungen das Ergebnis beeinflussen könnten.

Rechtsprechung und Gesetz

Bettini v Gye (1876) 1 QBD 183
Poussard v Spiers and Pond (1876) 1 QBD 410
Bunge Corporation v Tradax Export SA [1981] 1 WLR 711
L Schuler AG v Wickman Machine Tool Sales Ltd [1974] AC 235
Ruxley Electronics and Construction Ltd v Forsyth [1996] AC 344
Hadley v Baxendale (1854) 9 Exch 341
Sale of Goods Act 1979 s 53
Consumer Rights Act 2015 s 19